

中级会计职称

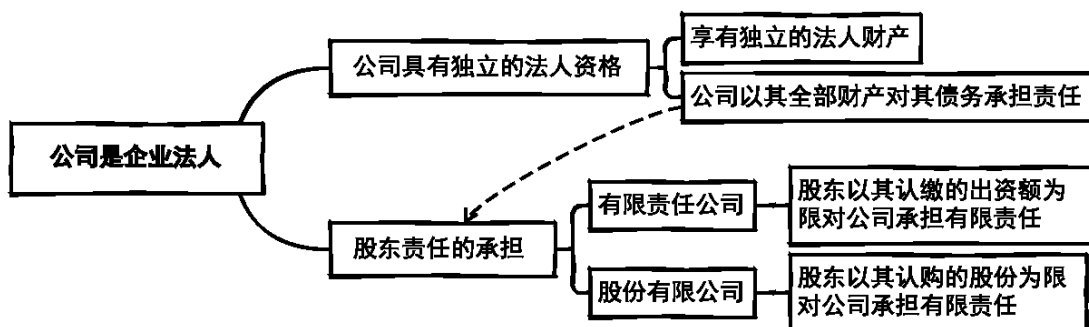
《经济法》考前密训营

■ 2026 年

专题一 公司法律制度

考点 1: 公司概述

一. 公司与股东责任的承担



[案例]

案情	
2025 年 1 月	自然人甲、乙、丙各自认缴出资 10 万元共同投资设立了 A 有限责任公司（以下简称“A 公司”）
2025 年 2 月	A 公司向 B 银行借入为期 1 年的借款 60 万元
2026 年 2 月	B 银行要求 A 公司偿还借款，此时 A 公司总的财产为 50 万元
案例分析	
(1) 先以 A 公司的 全部 财产（50 万元）偿还 B 银行的债务； (2) 甲、乙、丙三人以其各自 认缴 的 10 万元出资对 A 公司的债务承担 有限责任 。如果三人的出资均已实缴入 A 公司，则无需再用个人财产承担额外的责任； (3) 如果 A 公司已无其他财产向 B 银行清偿余债 10 万元，B 银行可以依法向人民法院申请 A 公司进入破产程序	

二. 公司的种类

1. 按照“信用基础”分类

分类	股东身份特征	典型公司	股东人数	行使表决权的基本规则
资合公司	财力	股份有限公司	无上限要求	看“ 出席 ”股东的态度
人合公司	信用	无限公司 (我国不存在)	—	—
资合兼人合的公司	财力+信用	有限责任公司	1—50 人	看“ 全体 ”股东的态度

2. 按照“公司组织关系”分类

分类	图示
母 子 公司	



[对比：子公司 V.S 分公司]

要点	子公司	分公司
是否有独立的公司章程	√	×
是否有独立的名称	√	×
能否独立从事经营活动	√	√
能否领取营业执照	√	√
是否具备独立法人资格	√	×
能否独立承担民事责任	√	×
		通常：由总公司承担
		特殊：先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人（总公司）承担
是否存在独立的财产	√	×

强基训练

1. 【多选题】下列关于子公司和分公司的表述中，符合公司法律制度规定的有（ ）。

- A. 子公司有独立财产
- B. 子公司没有独立的公司章程
- C. 分公司有独立的公司名称
- D. 分公司可以独立从事经营活动

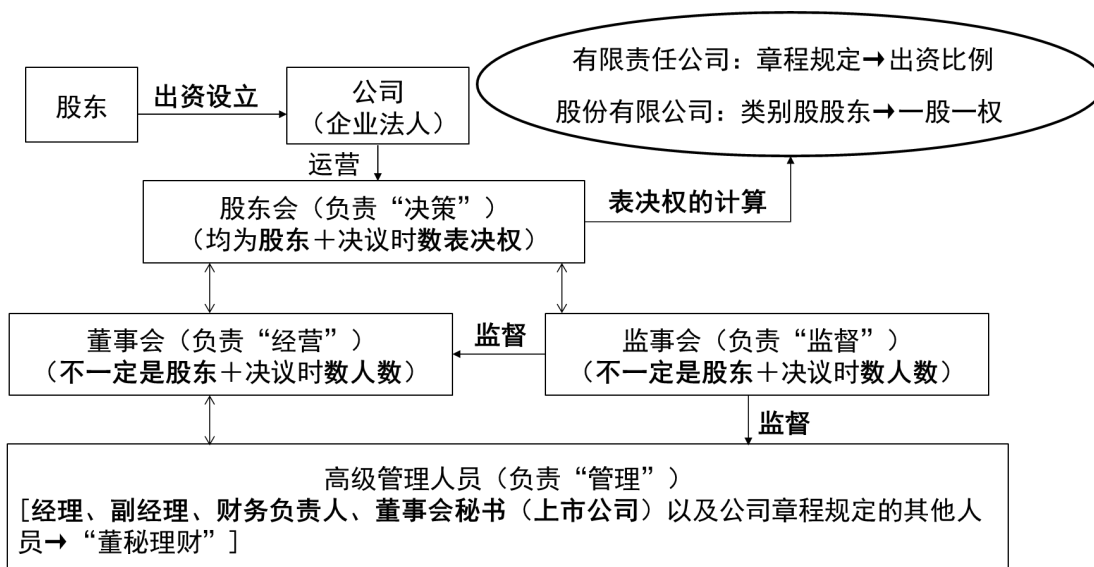
【答案】AD

【解析】选项 B：子公司有独立的公司章程。

选项 C：分公司没有独立的公司名称。

考点 2：公司的法人财产权

一. 概述



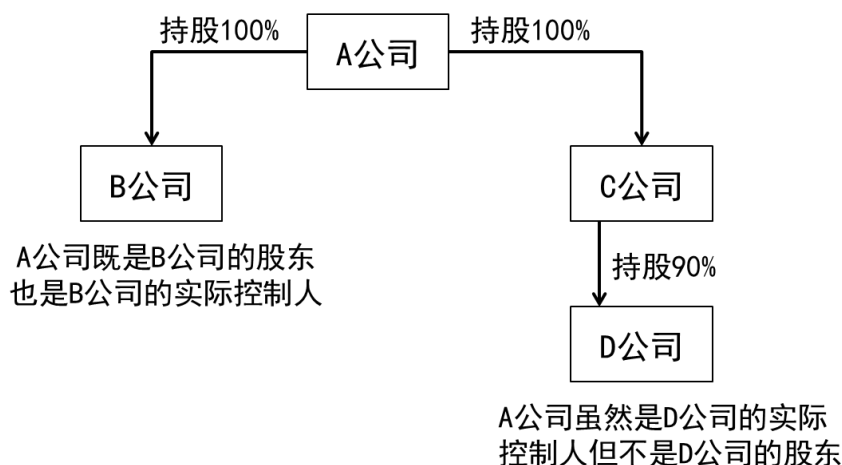
二. 公司向其他企业投资的规则

要点	具体规定
投资规则	公司 可以 向其他企业投资。法律规定公司 不得 成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人的，从其规定
决议主体	向其他企业投资，按照公司 章程 的规定由 董事会 或者 股东会 决议
限额	公司 章程 对投资的总额及单项投资的数额有限额规定的， 不得超过 规定的限额

三. 公司向他人提供担保的规则

担保对象	决议主体	决议办法 (不区分有限责任公司和股份有限公司)	担保金额限制
股东、实际控制人	股东会	该项表决由 出席 会议的 其他 股东所持 表决权 的 过半数 通过。需要注意的是， 接受担保的股东 或 接受担保的实际控制人支配的股东不得参加表决	公司 章程 对担保总额及单项担保数额有限额， 不得超过 该限额
		出席会议的其他股东同意的表决权 出席会议的其他股东的总的表决权 >1/2	
实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人（实际控制人可能同时是公司股东，也可能不是公司股东）			
其他主体	按照公司章程的规定，由 董事会 或者 股东会 依法进行决议		
记忆口诀	担保控股找股东，担保其他找股董，出席其他表过半，金额不超章程范		

[图示] “实际控制人”



强基训练

2. 【单选题】甲有限责任公司（以下简称“甲公司”）的股东为张某、王某和李某。三人分别的出资比例为 52%、24%、24%。2025 年 10 月，甲公司按照法定程序召开股东会，拟审议为张某的个人银行贷款提供担保的事项。三位股东都出席了股东会。已知，公司章程未对担保事项的表决作出特别规定。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 公司不得为股东提供担保
- B. 张某无权出席股东会会议
- C. 该项决议必须经张某的赞成才能通过

D. 该项决议只有王某赞成时，该项决议不能通过

【答案】D

【解析】公司为公司股东或者实际控制人提供担保，应当经股东会决议；接受担保的股东或者受接受担保的实际控制人支配的股东，不得参加该担保事项的表决；该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。本题中，满足法定条件时，公司可以为股东张某提供担保（选项 A 错误）；接受担保的股东虽然不得参与本次担保事项的表决（选项 C 错误），但是《公司法》并没有禁止其“出席该次股东会会议”（选项 B 错误）；本次股东会会议所涉决议事项应当经出席会议的其他股东所持表决权（48%）过半数（>24%）才能通过，因此必须经王某和李某都赞成才能通过，只有王某赞成时（=24%），该项决议不能通过。

考点 3：公司重要的登记管理事项

要点	具体规定	
登记机关	市场监督管理机关是我国的公司登记机关。公司的分支机构应当向 分支机构所在地 的公司登记机关申请登记	
法定代表人	公司的法定代表人按照公司 章程 的规定，由代表公司 执行 公司事务的 董事 或者 经理 担任	
	记忆口诀	“只懂你”
营业执照	公司成立日期	公司营业执照 签发日期 为公司成立日期
	形式	营业执照分为 正本 和 副本 ，两者具有 同等 法律效力； 电子 营业执照与 纸质 营业执照具有 同等 法律效力，公司可以凭电子营业执照开展经营活动
其他事项	公司的住所、名称	只能登记 一个
	公司的经营范围	由公司 章程 规定，特殊经营范围需要取得前置许可
歇业管理	（1）因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等原因造成经营困难的，公司可以 自主决定 在一定时期内歇业，法律、行政法规另有规定的除外； （2）公司应当在歇业前与职工依法 协商 劳动关系处理等有关事项，公司应当在 歇业前 向登记机关办理 备案 ； （3）公司歇业的期限最长不得超过 3 年 ； （4）公司在歇业期间开展经营活动的， 视为恢复营业 ，公司应当通过国家企业信用信息公示系统向社会 公示 ； （5）登记机关通过国家企业信用信息公示系统向社会公示歇业期限、法律文书送达地址等信息。公司歇业期间， 可以 法律文书送达地址代替住所或主要经营场所	

考点 4：有限责任公司的设立

一. 对股东的要求

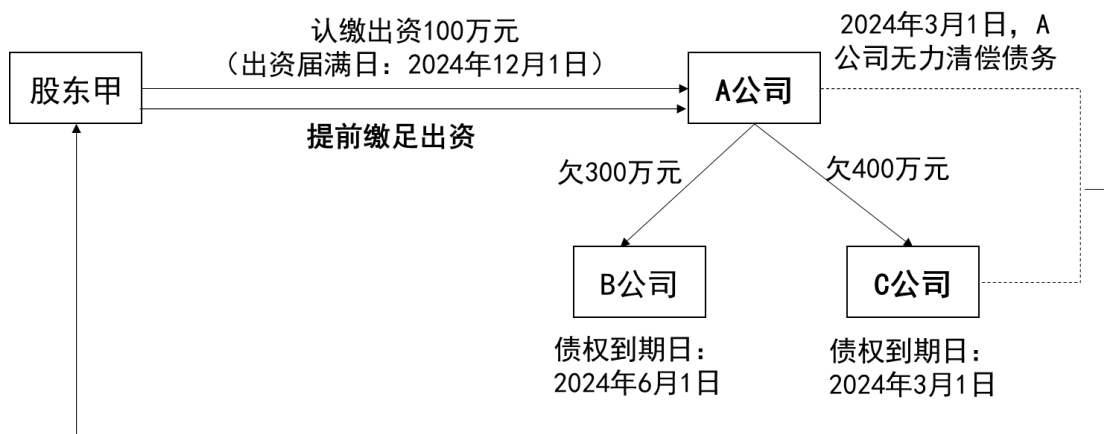
要点	具体要求
人数	1—50 人
身份	可以是 自然人 ，也可以是 法人 或者 非法人组织
限制	（1）国家公务员（如法官、检察官、警察等） 不得 成为 非上市公司 的股东； （2）公司 不得自为 （自己公司的）股东；

	(3) 机关法人 一般不能担任公司股东，但依法对外投资时，仍然可以成为国有股东
民事行为能力	除 发起人必须具备完全民事行为能力 外，其他股东一般无特殊要求

二. 资本制度

要点	具体要求	
注册资本	除另有规定外，注册资本为在公司登记机关登记的全体股东 认缴 的出资额	
出资期限	由公司章程规定，自公司 成立之日起5年内 缴足，另有规定的除外	
	提示	(1) 2024年6月30日前 登记设立的公司，股东最晚的出资时间为 2032年6月30日 ； (2) 通常无验资要求+通常无货币出资要求+通常无最低注册资本金额要求
出资加速到期	公司不能清偿到期债务 （无需公司满足破产标准/也无需债权人对公司先行采取强制执行措施）的， 公司 或者 已到期债权的债权人 有权要求已认缴出资但 未届出资期限的股东 提前（ 向公司 ）缴纳出资	

【案例】“股东出资加速到期制度”



可以主张股东的出资加速到期

三. 公司章程

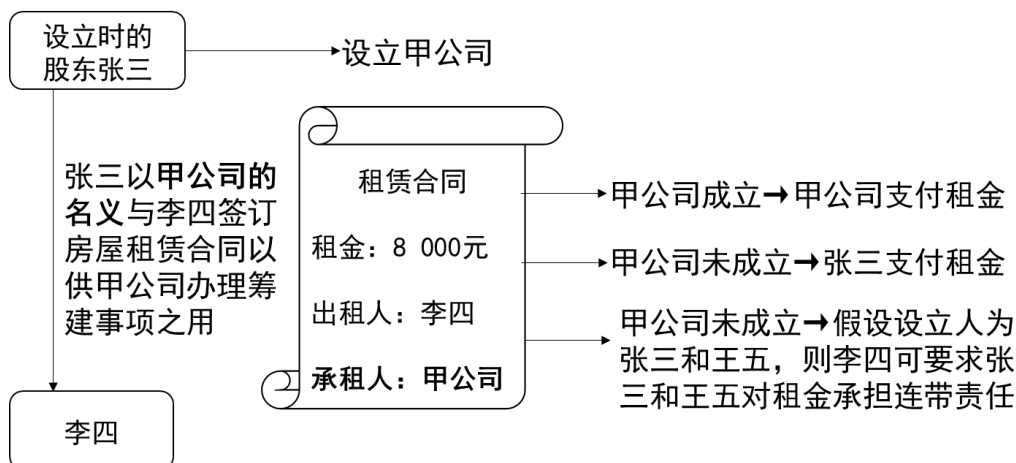
要点	具体规定	
公司章程	制定主体	设立有限责任公司，应当由股东共同制定公司章程
	签章要求	全体股东应当在公司章程上签名或者盖章
	约束对象	公司+股东+董事+监事+高级管理人员

四. 公司设立阶段的责任承担规则

1. 为设立公司以**设立中的公司**的名义从事民事活动

公司是否成立	法律后果的承受方	
是	公司 承受	
否	设立时的股东=1人	设立时的股东 承受
	设立时的股东≥2人	设立时的股东享有 连带 债权，承担 连带 债务

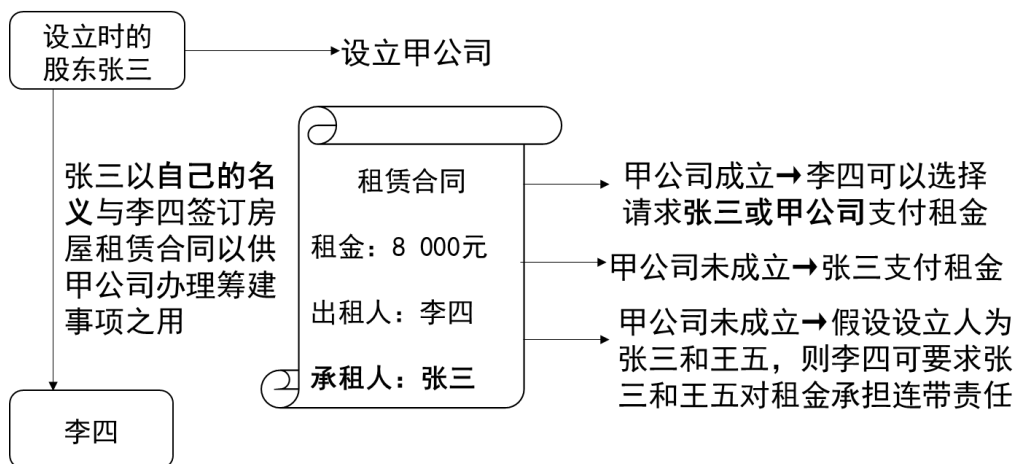
[案例]



2. 为设立公司以 **设立时的股东** 的名义从事民事活动

公司是否成立	法律后果的承受方
是	第三人有权选择请求 公司或设立时的股东 承受
否	同情形 1

[案例]



3. 侵权责任的承担

设立时的股东因履行公司设立职责造成他人损害的, 公司或无过错的股东承担赔偿责任后, 可以向有过错的设立人 **追偿**。

五. 股东的出资

1. 出资方式

要点	具体规定
可以用作出资的财产	货币(足额存入公司账户)+可用货币估价并可依法转让的非货币财产(应当评估作价+应当办理权属转移手续)
禁止用作出资的财产	土地所有权+非法财产+劳务+自然人姓名+信用+商誉+特许经营权+设定担保的财产
提示	(1) 法律对数据、网络虚拟财产的权属等另有规定的, 股东可以按规定使用

数据、网络虚拟财产作价出资； (2) 记载于股东名册的股东，可以 依股东名册主张行使股东权利
--

2. 出资瑕疵的处理

(1) 以非货币财产出资没有评估作价

具体规定	要点
出资人以非货币财产出资，未依法评估作价，公司、其他股东或者公司债权人请求认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当 委托 具有合法资格的评估机构对该财产评估作价。评估确定的价额 显著低于 公司章程所定价额的，人民法院应当认定出资人 未依法全面履行 出资义务	未估价 先估价 显著低 不全依

(2) 以非货币财产出资因市场、客观因素而贬值

具体规定	要点
出资人以 符合 法定条件的非货币财产出资后，因 市场 变化或者其他 客观 因素导致出资财产 贬值 ，公司、其他股东或者公司债权人 不得 请求该出资人承担补足出资责任；但当事人另有约定的除外	市场贬值 无需补值

(3) 以划拨的土地和设定权利负担的土地出资

具体规定	要点
以 划拨土地使用 权出资 公司、其他股东或公司债权人主张认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在 合理期间内 办理土地 变更 手续。 逾期 未办理的，人民法院应当认定出资人 未全面履行 出资义务	土地瑕疵 补救措施 若不理之 未全出资
以 设定权利负担的土地使用 权出资 公司、其他股东或公司债权人主张认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在 合理期间内解除 权利负担。 逾期 未解除的，人民法院应当认定出资人 未全面履行 出资义务	

(4) 以需要办理权属登记手续的财产出资但手续没办全

具体规定	要点
已经交付公司使用，但未办理权属变更登记手续 公司、其他股东或者公司债权人主张认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在指定的 合理期间内 办理 权属变更 手续，在前述期间内办理了权属变更手续的，人民法院应当认定其 已经履行 了出资义务。出资人主张自其 实际交付 财产给公司使用时享有相应股东权利的，人民法院应予 支持	手续不全 赶紧补全 交付之后 权利足够
已经办理权属变更手续，但未交付公司使用 公司或者其他股东主张其向公司 交付 ，并在实际交付之前 不享有 相应股东权利的，人民法院应予支持	

(5) 以违法所得出资

具体规定	要点
以贪污、受贿、侵占、挪用等违法犯罪所得的货币出资后取得股权的，对违法犯罪行为予以追究、处	不能直接抽回，否则构成抽逃出资

罚时，应当采取**拍卖或者变卖**的方式处置其股权

(6) 抽逃出资的认定

序号	抽逃出资的情形
1	通过虚构债权债务关系将其出资转出
2	制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配
3	利用关联交易将出资转出
4	其他未经法定程序将出资抽回的行为

3. 股东违反出资义务的法律責任

(1) 未尽出资义务的法律責任

要点	具体规定
基本规定	股东未按期足额缴纳出资的，除了应当向公司 足额 缴纳外，还应当对给公司造成的损失承担 赔偿 责任（包括未出资的利息）
债权人的权利	公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在 未出资本息范围内 对公司债务不能清偿的部分承担 补充 赔偿责任的，人民法院应予支持

[案例]

案情	
2025年1月	自然人甲、乙、丙各自认缴出资10万元共同投资设立了A公司
2025年2月	A公司向B银行借入为期1年的借款60万元
2026年2月	B银行要求A公司偿还借款，此时A公司总的财产为40万元
已知	甲、乙已经按照章程的规定向A公司缴纳了出资，丙认缴的出资未依法向A公司缴纳，假设该部分出资对应的利息为1万元
案例分析	
(1) 先以A公司的 全部 财产（40万元）偿还B银行的债务；	
(2) 甲、乙、丙三人以其各自认缴的10万元出资对A公司的债务承担有限责任：甲、乙的出资均已实缴入A公司，则无需再用个人财产承担额外的责任。但丙尚未履行出资义务，因此B银行有权要求未履行出资义务的丙在 未出资本息范围内 （11万元）对自己承担 补充 责任	

要点	具体规定		提示
发起人的连带责任	有限责任公司	有限责任公司 设立时 ，股东未按照公司章程规定实际缴纳出资，或实际出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的， 设立时的其他股东 与该股东在 出资不足的范围内承担连带责任	后加入 的股东 无需承担 连带责任
	股份有限公司	股份有限公司的 发起人 不按照其认购的股份缴纳股款，或者作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认购的股份的， 其他发起人 与该发起人在 出资不足的范围内承担连带责任	

4. 股东失权制度

要点	具体规定	
核查	公司成立后， 董事会 应对股东的出资情况进行 核查	
催缴	(1) 发现股东未按期足额缴纳公司章程规定的出资的，应当由 公司 向该股东发出 书面 催缴书，催缴出资； (2) 未及时履行上述规定的义务，给公司造成损失的，负有责任的董事应承担 赔偿责任	
宽限期	股东未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资，公司依法发出书面催缴书催缴出资的， 可以 载明缴纳出资的宽限期；宽限期自公司 发出 催缴书之日起， 不得少于60日	
失权决议	决议主体	宽限期届满，股东仍未履行出资义务的，公司经 董事会决议可以 向该股东发出失权通知，通知应以 书面 形式发出
	法律后果	自通知 发出 之日起，该股东丧失其 未缴纳 出资的股权
失权股权处理	(1) 依照上述规定丧失的股权应当 依法转让 ，或者相应减少注册资本并 注销 该股权； (2) 6个月内 未转让或注销的，由公司其他股东按照其 出资比例 足额缴纳相应出资	
失权异议	股东对失权有异议的，应当自 接到失权通知之日起30日内 ，向人民法院提起诉讼	

5. 股权转让后的出资责任

所转让股权的出资期限是否已届满	具体规定
否	有限责任公司股东转让 已认缴出资但未届出资期限的股权 的，由 受让人承担 缴纳该出资的义务；受让人未按期足额缴纳出资的， 转让人 对受让人未按期缴纳的出资承担 补充责任
是	有限责任公司 未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资 或作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的股东转让 股权 的， 转让人与受让人在出资不足的范围内承担连带责任 ； 受让人不知道且不当知道 存在上述情形的，由 转让人 承担责任

强基训练

3. 【多选题】甲有限责任公司的股东吴某认缴出资 20 万元，出资期限为 2025 年 12 月 31 日。2024 年 7 月 8 日，吴某在尚未缴纳出资的情况下将其股权全部转让给魏某。根据公司法律制度的规定，下列对于上述出资义务承担的表述中，不正确的有（ ）。

- A. 由吴某承担出资义务，魏某无须承担
- B. 由魏某承担出资义务，吴某无须承担
- C. 由魏某承担出资义务，吴某承担补充责任
- D. 由吴某承担出资义务，魏某承担补充责任

【答案】ABD

【解析】股东转让已认缴出资但未届出资期限的股权的，由受让人承担缴纳该出资的义务；受让人未按期足额缴纳出资的，转让人对受让人未按期缴纳的出资承担补充责任。选项 C 正确，其余选项不正确。

4. 【多选题】甲有限责任公司的股东林某认缴出资 20 万元，出资期限为 2024 年 7 月 1 日。2024 年 7 月 8 日，林某在未缴纳出资的情况下将其股权全部转让给徐某。根据公司法律制度的规定，下列关于上述出资义务承担的说法中，正确的有（ ）。

- A. 徐某如果知道林某未缴纳出资的情况，由徐某和林某承担连带责任
- B. 徐某如果知道林某未缴纳出资的情况，由徐某承担补充责任
- C. 徐某如果不知道林某未缴纳出资的情况，由徐某承担补充责任
- D. 徐某如果不知道林某未缴纳出资的情况，由林某承担出资责任

【答案】AD

【解析】未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资或者作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的股东转让股权且受让人“知道”该事实的，转让人与受让人在出资不足的范围内承担“连带责任”；受让人“不知道”且不当知道存在上述事实的，由“转让人”承担责任。

5. 【多选题】甲有限责任公司（以下简称“甲公司”）章程规定全体股东出资期限为2024年12月31日。2025年3月15日，甲公司董事会在核查股东出资情况时发现，股东赵某未依法履行出资义务。甲公司于4月1日向赵某发出书面催缴通知书，并给予其宽限期至6月30日。赵某期满仍未出资。甲公司董事会于7月10日作出股东失权决议，次日向赵某发出失权通知。下列说法中，正确的有（ ）。

- A. 董事会无权作出股东失权决议
- B. 赵某自7月11日起丧失其未缴纳出资的股权
- C. 失权股权6个月内未转让或注销的，由公司其他股东按照其出资比例足额缴纳相应出资
- D. 股东向人民法院提起失权异议之诉的，不丧失其未缴纳出资的股权

【答案】BC

【解析】公司成立后，董事会应当对股东或者发起人的出资情况进行核查，发现股东或者发起人未按照公司章程规定的出资日期足额缴纳出资的，应当由公司向股东或者发起人发出书面催缴书催缴出资。书面催缴书可以载明自公司“发出催缴书之日起不少于60日”的缴纳出资宽限期。宽限期届满后，股东或者发起人仍未履行出资义务的，公司经“董事会”决议（选项A错误）可以向该股东或者该发起人发出书面失权通知。自“通知发出之日”起，该股东或者该发起人即丧失其未缴纳出资的股权（选项D错误）。丧失的股权应当依法转让，或者相应减少注册资本并注销该股权。股东对失权有异议的，应当自“接到失权通知之日起30日内”，向人民法院提起诉讼。

考点5：公司的组织机构

一. 股东会

1. 职权

职权	有限责任公司	股份有限公司
人事权	选举和更换 董事、监事 ，决定有关董事、监事的报酬事项	
审批权	(1) 审议批准 董事会 的报告； (2) 审议批准 监事会 的报告； (3) 审议批准公司的 利润分配 方案和 弥补亏损 方案	
决议权	特别决议权	(1) 修改 公司章程； (2) 对公司 增加或者减少 注册资本作出决议； (3) 对公司 合并 （有例外）、 分立 、 变更 公司形式、 解散
	其他决议权	(1) 对公司 清算 作出决议 (2) 对发行公司 债券 作出决议（可以授权董事会作决议）

2. 股东会会议的召开条件

会议类型	有限责任公司	股份有限公司
定期会议	由公司章程规定	(1) 非上市公司每年召开一次; (2) 上市公司应当于上一会计年度结束后的 6 个月内召开
临时会议	(1) 代表 1/10 以上表决权的股东提议召开; (2) 1/3 以上的董事提议召开; (3) 监事会提议召开	(1) 董事人数不足 3 人或者公司章程所定人数的 2/3 时; (2) 公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时; (3) 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时; (4) 董事会或者监事会认为必要时
记忆口诀	十一股东, 三一董, 还有一个监事会	董事少三少六七, 亏达股本三分一, 董会监会提议开, 十一股东两月嗨

强基训练

6. 【多选题】甲股份有限公司（以下简称“甲公司”）股本总额为 9 000 万元，股东人数为 50 人（其中张某持股 5%，杨某持股 4%），公司章程中规定的董事会成员人数为 18 人，监事会成员为 9 人。股东一次缴清出资，甲公司章程中对股东表决权行使事项未作特别规定。根据公司法法律制度的规定，甲公司出现的下列情形中，属于应当在两个月内召开临时股东会会议的有（ ）。

- A. 张某和杨某共同提议召开临时股东会会议
- B. 董事人数降至 11 人
- C. 监事会提议召开临时股东会会议
- D. 未弥补的亏损额为 2 999 万元

【答案】BC

【解析】选项 A：股东（单独或合计）持有的股份不足 10% 以上，无权提议召开临时股东会会议；选项 B：董事人数已经不足章程所定人数的 2/3（11 人 $< 18 \times 2/3 = 12$ 人），应当召开临时股东会会议；选项 C：监事会有权提议召开临时股东会会议；选项 D：公司未弥补的亏损未达到股本总额的 1/3（2 999 万元 $< 9 000 \times 1/3 = 3 000$ 万元），无须召开临时股东会会议。

3. 股东会会议的召集与主持

会议类型	有限责任公司	股份有限公司
首次会议	出资最多 的股东召集并主持	(1) 由董事会召集（主持规则见提示）； (2) 董事会不履职的，由监事会召集并主持
以后各次会议	(1) 由董事会召集（主持规则见提示）； (2) 董事会不履职的，由监事会召集并主持； (3) 监事会不履职的，由代表 1/10 以上表决权的股东召集并主持	(3) 监事会不履职的，由 连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上 股份的股东自行召集并主持
提示		
董事会召集股东会会议的，董事长主持；董事长 不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长主持；副董事长 不能履行职务或者不履行职务 的，由 过半数 的董事共同推举一名董事主持		

4. 股东会会议的决议规则

决议类型	有限责任公司	股份有限公司
普通决议	全体股东所持表决权 $> 1/2$	出席会议的股东所持表决权 $> 1/2$

	(代表 过半数表决权 的股东通过)	
特别决议	全体股东所持表决权 $\geq 2/3$ (代表 2/3 以上表决权 的股东通过)	出席会议的股东所持表决权 $\geq 2/3$
	特别决议事项包括: (1) 修改 公司章程决议、 增加或减少 注册资本决议; (2) 公司 合并、分立、变更 公司形式、 解散 决议; (3) 上市公司 一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保的金额超过公司资产总额 30%	
	记忆口诀	修改增减, 合分变解, 代表/出席二三, 表决过关
为股东或者实际控制人提供担保	出席 会议的其他股东表决权 $> 1/2$	
	记忆口诀	担保控股找股东, 担保其他找股董, 出席其他表过半, 金额不超章程范
不开会直接过	股东以书面形式 一致 表示同意且 全体 股东在文件上签名或盖章	设置股东会的, 必须开会
限制性规定	—	不得对通知中未列明的事项作出决议

5. 其他规定

要点	有限责任公司	股份有限公司
开会通知	会议召开 15 日以前通知全体股东, 但公司章程另有规定或全体股东另有约定的除外	(1) 定期会议召开 20 日前通知股东; (2) 临时会议召开 15 日前通知股东
临时提案权	—	单独或者合计持有股份有限公司 1%以上 股份的股东(公司 不得提高 提出临时提案股东的 持股比例), 可以在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会
		记忆口诀 临时提案 110
累积投票制	—	(1) 选举董事或者监事, 可以采用本制度; (2) 上市公司选举 2 名以上独立董事时, 应当采用本制度; (3) 每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权; (4) 股东拥有的表决权可以集中使用
会议记录签名	出席会议的股东	主持人、出席会议的董事

强基训练

7. 【多选题】张某、王某、李某、赵某共同成立甲有限责任公司(以下简称“甲公司”)。四人的出资比例分别为 10%、20%、30%和 40%, 公司章程对股东会表决的事项无特别规定。下列关于甲公司股东会表决事项的表述中, 不符合公司法律制度规定的有()。

- A. 张某、王某和李某行使表决权赞成即可通过公司增资的决议
- B. 张某请求甲公司为其提供担保, 四位股东均出席, 赵某赞成即可通过表决
- C. 王某和李某行使表决权赞成即可通过发行公司债券的决议
- D. 对股东会行使职权的事项, 股东以书面形式一致表示同意的, 可以不召开股东会会议, 直

接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名或者盖章

【答案】ABC

【解析】(1) 有限责任公司的股东按照出资比例行使表决权，但公司章程另有规定的除外；在本题中，甲公司章程对表决的事项无特别规定，各股东表决权按出资比例计算。(2) 选项 A：公司的增资决议属于有限责任公司股东会特别决议事项，须经代表 2/3 以上表决权的股东通过；在本题中，赵某占有 40% 表决权，少了赵某的赞成，特别决议事项均无法通过。选项 A 错误。(3) 选项 B：为股东提供担保，由股东会决议，须经出席会议的其他股东所持表决权过半数方可通过，在本题中，出席会议的其他股东所持表决权的总数为 90%（即：表决权 > 45% 才能通过该担保决议），赵某的表决权只有 40%，因此该决议不得通过。选项 B 错误。(4) 选项 C：发行公司债券的决议属于股东会的一般决议事项，须经代表过半数表决权的股东通过，王某和李某的表决权总和为 50%（20%+30%），该决议不能通过。选项 C 错误。(5) 选项 D：对股东会行使职权的事项，股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名或者盖章。选项 D 正确。

二. 董事会

1. 职权（责）

职权（责）	有限责任公司	股份有限公司
决定权	(1) 决定公司的 经营计划 和 投资方案 ； (2) 决定公司内部 管理 机构的设置； (3) 决定聘任或者解聘公司 经理 及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司 副经理、财务负责人 及其报酬事项； (4) 制定公司的基本 管理 制度	
制 订 权	(1) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (2) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； (3) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案	
职责	(1) 召集股东会会议，并向股东会报告工作； (2) 执行股东会的决议	

2. 会议制度

要点	有限责任公司	股份有限公司
定期会议	—	每年度至少召开 2 次
临时会议	—	董事长应在接到提议后 10 日内召集、主持临时董事会会议的情形（通知方式/期限可以另行规定）： (1) 代表 1/10 以上表决权的股东提议召开； (2) 1/3 以上的董事提议召开； (3) 监事会提议召开
会议的召集和主持	董事会会议由 董事长 召集和主持；董事长 不能或者不履行职责 的，由 副董事长 召集和主持；副董事长 不能或者不履行职责 的，由 过半数的董事 共同推举 1 名董事召集和主持	
代理出席	—	可以 书面 委托其他 董事 代为出席，委托书应当载明授权范围
免赔制度	—	董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，给公司造成严重损失的， 参与决议的董事对公司负赔偿责任；经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任

会议记录签名	出席会议的董事应当在会议记录上签名
--------	-------------------

3. 董事会会议的决议规则

决议事项		有限责任公司		股份有限公司	
		出席要求	决议规则	出席要求	决议规则
普通决议		全体董事>1/2	全体董事>1/2	全体董事>1/2	全体董事>1/2
授权资本制+财务资助		—	—	全体董事>1/2	全体董事≥2/3 (“绝绝子”)
股份公司收购股份用于	员工持股计划或者股权激励	—	—	全体董事≥2/3	全体董事>1/2
	可转债的转股需要				
	维护公司价值及股东权益所必需				

决议事项		有限责任公司		股份有限公司	
		出席要求	决议规则	出席要求	决议规则
非上市公司	董事从事与公司相竞争的业务	全体无关董事>1/2	全体无关董事>1/2	全体无关董事>1/2	全体无关董事>1/2
	董事与公司进行关联交易				
	董事利用公司的商业机会				
上市公司所有涉及关联董事的事项					
如果出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交上市公司股东会审议					

4. 其他规定

要点	有限责任公司	股份有限公司
董事会人数	3人以上	
董事长	设董事长1人，可以设副董事长	
	产生办法由公司章程规定	全体董事的过半数选举产生
任期	董事任期由公司 章程 规定，但每届任期 不得超过3年 。董事任期届满， 连选可以连任	
辞任	董事辞任的，应以 书面 形式通知公司，公司 收到 通知之日辞任 生效 ，但董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前， 原董事 应当继续履行职务	
解任	股东会 可以决议解任董事，决议 作出 之日解任生效。无正当理由在任期届满前解任董事的，该董事可要求 公司 予以 赔偿	
经理	可以 设置	应当 设置
	董事会成员可兼任+（应当）列席董事会会议+董事会授予职权	

强基训练

8. 【多选题】甲上市公司董事会共有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七位董事。某次董事会召开会议审议对外投资方案，己、庚因与投资项目有关联关系，未出席会议参与投票，丁、戊因在外地洽谈业务也未出席会议参与投票（未委托其他董事代为出席参与投票），甲、乙、丙出席了该次会议并参与投票。该次会议通过了一项违反法律规定的投资决议，给公司造成严重损失。该次会议的会议记录记载，董事甲在该项决议表决时表明了异议。根据公司法律制度的规定，下列有关本案的说法中，正确的有（ ）。

- A. 该次董事会出席会议的董事人数不符合法律规定
- B. 该次董事会出席会议的董事人数符合法律规定
- C. 甲、乙、丙应对公司的损失承担赔偿责任
- D. 乙、丙应对公司的损失承担赔偿责任

【答案】BD

【解析】（1）上市公司董事会会议董事出席要求为“全体无关董事过半数出席”。本题中，全体无关董事为5名，过半数为3名。因此，甲、乙、丙出席了该次会议并参与投票符合要求。选项A错误、选项B正确。（2）丁、戊、己、庚根本未参与，免除责任；甲表明了异议并记载于会议记录中，免除责任，选项C错误、选项D正确。

三. 监事会

1. 职权

职权	有限责任公司	股份有限公司
监督权	（1） 检查 公司财务； （2）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的 董事、高级管理人员提出解任的建议 ； （3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以 纠正 ； （4）依照公司法的规定，对董事、高级管理人员 提起诉讼	
提议权	（1） 提议召开 临时股东会会议，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时 召集和主持股东会会议 ； （2）向股东会会议提出提案	

2. 履职保障

序号	有限责任公司	股份有限公司
1	监事可以 列席 董事会会议，并对董事会决议事项 提出质询或者建议	
2	监事会 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由 公司 承担	
3	监事会 行使职权所必需的费用，由 公司 承担	
4	监事会可以 要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告 。董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权	

3. 监事会成员

要点	有限责任公司	股份有限公司
监事会人数	3人以上	
监事会主席	设主席一人	设主席一人， 可以设副主席
资格	董事、高级管理人员不得兼 任监事	

任期	监事的任期每届为 3年 （=3年）。监事任期届满， 连选可以连任
继续履职	监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前， 原监事 仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务（与董事会类似）

4. 会议制度

要点	有限责任公司	股份有限公司
召集和主持	监事会会议由 监事会主席 召集和主持；监事会主席 不能或者不履行职务的 ，由 过半数的监事共同推举 1 名监事 召集和主持	监事会会议由 监事会主席 召集和主持；监事会主席 不能或者不履行职务的 ，由 监事会副主席 召集和主持；监事会副主席 不能或者不履行职务的 ，由 过半数的监事共同推举 1 名监事 召集和主持
开会频率	每年度至少召开一次会议	每 6 个月 至少召开 一次 会议
决议规则	一人一票，经全体监事的过半数通过（全体监事>1/2）	
临时会议	监事可以提议召开临时监事会会议	
会议记录签名	出席会议的监事应当在会议记录上签名	

强基训练

9. 【多选题】下列属于有限责任公司监事会的表述中，不正确的有（ ）。

- A. 罢免违反公司章程的财务负责人
- B. 每届任期为 3 年，任期届满，连选可以连任
- C. 监事因行使职权聘请事务所协助的费用，由公司承担
- D. 设置监事会主席 1 人，由全体监事半数以上选举产生

【答案】ACD

【解析】选项 A：决定解聘高级管理人员，属于董事会的职权；监事会只能“提出罢免建议，不能直接罢免”；选项 C：“监事会”行使职权所必需的费用，由公司承担。选项 D：设置监事会主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。

四. 特殊组织机构的设置规则

要点	公司类型	
不设股东会	只有一个股东的（有限责任/股份有限）公司	
不设董事会+设 1 名董事	规模较小或股东人数较少的（有限责任/股份有限）公司	
不设监事会+设 1 名监事	规模较小或股东人数较少的（有限责任/股份有限）公司	
不设监事会+不设监事	规模较小或股东人数较少的 有限责任公司	经“全体股东一致同意”
	任何公司	设有审计委员会行使监事会职权的
应当设置经理	股份有限公司+国有独资公司	

五. 职工代表的设置规则

要点	有限责任公司+股份有限公司		国有独资公司
监事会	应当 包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不得低于 1/3 ，具体比例由公司章程规定		
董事会	职工人数	职工代表的必要性	应当有

	职工人数<300 人		可以有	
	职工人数	设有监事会		
	≥300 人	未设监事会	应当有	
产生方式	由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生			

六. 审计委员会

要点	有限责任公司	股份有限公司
设置	(1) 董事会可以按章程规定设置行使监事会职权的审计委员会 (2) 审计委员会的成员由董事组成 (3) 公司董事成员中的职工代表可以成为审计委员会成员	
成员	—	(1) 审计委员会成员为 3 名以上 (2) 过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务, 并且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系
决议	—	(1) 审计委员会决议的表决, 应当一人一票 (2) 审计委员会作出决议, 应当经审计委员会成员的过半数通过 (3) 审计委员会的议事方式和表决程序, 除公司法有规定的外, 由公司章程规定
其他规定	—	公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置其他委员会

考点 6: 公司的董监高人员

一. 董监高任职资格的限制性规定

有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员				
情形	具体规定			
非完全民事行为能力人	无民事行为能力人或者限制民事行为能力人			
“黑五类犯罪”	因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚的	一般	执行期满未逾 5 年	
		被宣告缓刑的	考验期满未逾 2 年	
“因罪夺权”	因犯罪被剥夺政治权利的		执行期满未逾 5 年	
搞散公司并且负有个人责任	公司破产清算	经理、董事、厂长	负有个人责任	清算完结日起未逾 3 年
	公司违法被吊销营业执照、责令关闭	法定代表人		被吊销执照、责令关闭之日起未逾 3 年
失信被执行人	个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人			
“不相容职务”	董事、高级管理人员不得兼任监事			

二. “真焦急事项”的处理

事项	具体要求
董监高自营或者为他人经营与其任职公司同类业务（从事与任职公司相竞争的业务）	(1) 向董事会或股东会报告； (2) 按照公司章程规定经董事会或者股东会决议通过； (3) 董事会决议时, 要求全体无关联关系董事过半数出席
关联方（董监高及其近亲属等）与	全体无关联关系董事过半数通过；

本公司订立合同或进行交易	(4) 出席董事会会议的 无关联关系董事人数不足3人 的， 应将该事项提交 股东会 审议；
董监高利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业 机会	(5) 董事、监事、高级管理人员违反上述程序从事左列事项的，所得收入应当归 公司 所有

强基训练

10. 【多选题】2025年5月，某公司在董监高换届改选时，下列人员中，不得担任董监高的有（ ）。

A. 赵某，担任甲公司的经理期间，因董事会决策失误，导致甲公司破产清算，清算事项于2021年1月完结

B. 钱某，因犯高空抛物罪被剥夺政治权利，2022年2月执行期满

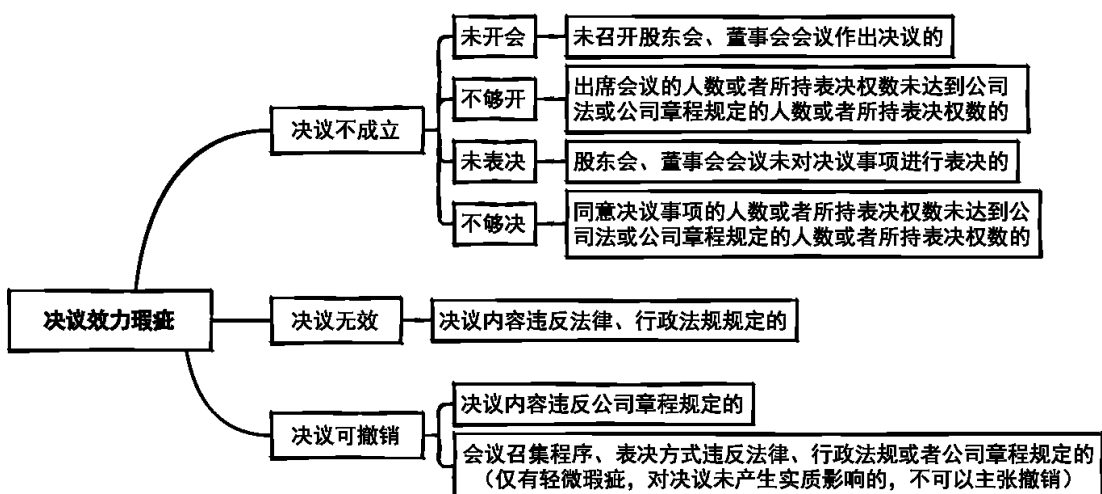
C. 孙某，因侵占财产被判刑，2023年3月执行期满

D. 李某，2024年4月因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人

【答案】BCD

【解析】选项A：赵某对甲公司的破产清算不负个人责任，不限制其担任董监高。选项B：因罪夺权+执行期满未逾5年，不得担任董监高。选项C：因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序（黑五类）+被判处刑罚+执行期满未逾5年，不得担任董监高；选项D：个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人的，不得担任董监高。

考点7：股东会、董事会决议的效力瑕疵



考点8：股东查阅权的查阅范围

资料	股东 权限	享有股东权限的股东		备注
		有限责 任公司	股份有 限公司	
股东会会议记录	查阅 + 复制	任一股东	任一股东	股东会议董监决 公司章程和财报 股东名册莫忘掉
董事会会议决议				
监事会会议决议				
公司章程				
财务会计报告				

股东名册				
会计账簿	查阅	任一股东	连续 180 日以上单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东	股份有限公司章程对持股比例有较低规定的，从其规定
会计凭证				
提示				
(1) 股东有权依照上述规定查阅、复制公司全资子公司的相关材料；				
(2) 查阅会计账簿、会计凭证应当提出书面请求，可以委托事务所辅助查阅				

强基训练

11. 【单选题】李某是某股份有限公司（非上市公司）的股东，已连续 90 日持有该公司 5% 的股份。公司章程未就股东行使知情权事项另有规定。根据公司法律制度的规定，下列各项中，李某可以行使知情权的是（ ）。

- A. 基于正当目的复制会计账簿
- B. 基于正当目的查阅会计凭证
- C. 复制股东名册
- D. 查阅董事会会议记录

【答案】C

【解析】股份有限公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证。公司章程对持股比例有较低规定的，从其规定，选项 A、B 不当选。股份有限公司的（任一）股东均有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告，选项 C 当选，选项 D 不当选。

考点 9：股东直接诉讼与代表诉讼

一. 股东直接诉讼

受害利益	侵害方	诉讼列置
股东个人利益	董事、高管	受害股东（原告）直接以自己的名义对侵害方（被告）提起诉讼

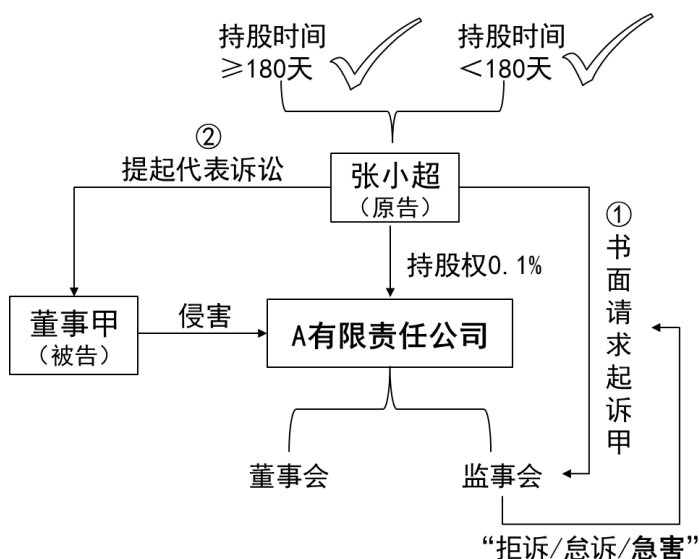
二. 股东代表诉讼

1. 基本规定

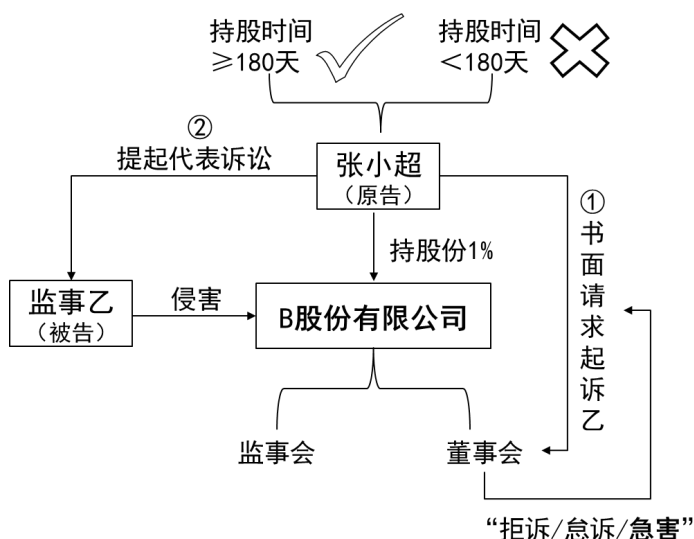
投资者保护机构提起股东代表诉讼时，不受“≥180日+1%”的限制

受害利益	侵害方	启动股东代表诉讼的前置程序	有限责任公司	股份有限公司
公司利益	公司的董事或高管	股东应先书面请求监事会起诉侵害方	任一股东可以自己的名义对侵害方提起股东代表诉讼	连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可以自己的名义对侵害方提起股东代表诉讼
	公司的监事	股东应先书面请求董事会起诉侵害方		
	他人	股东应先书面请求董事会或者监事会起诉侵害方		

[案例]单一股东代表诉讼 1



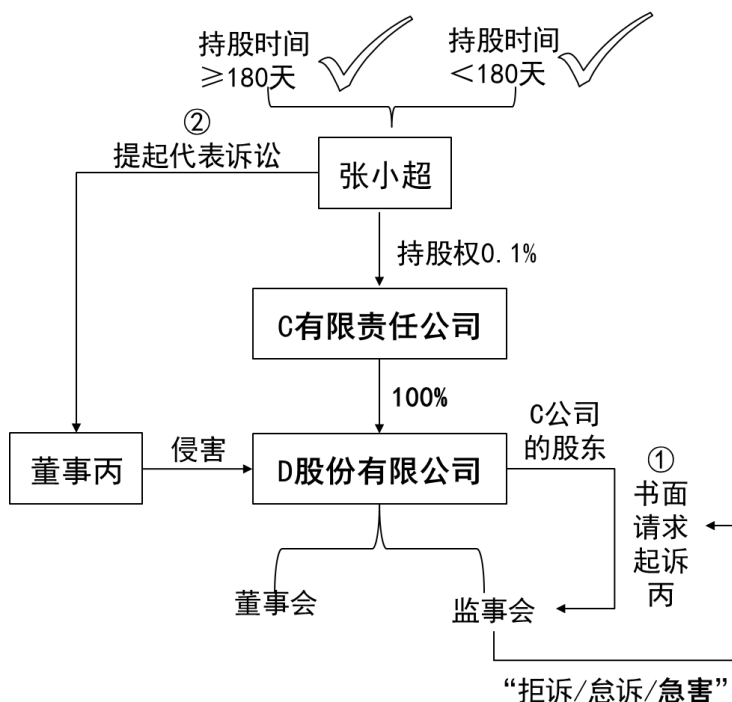
[案例]单一股东代表诉讼 2



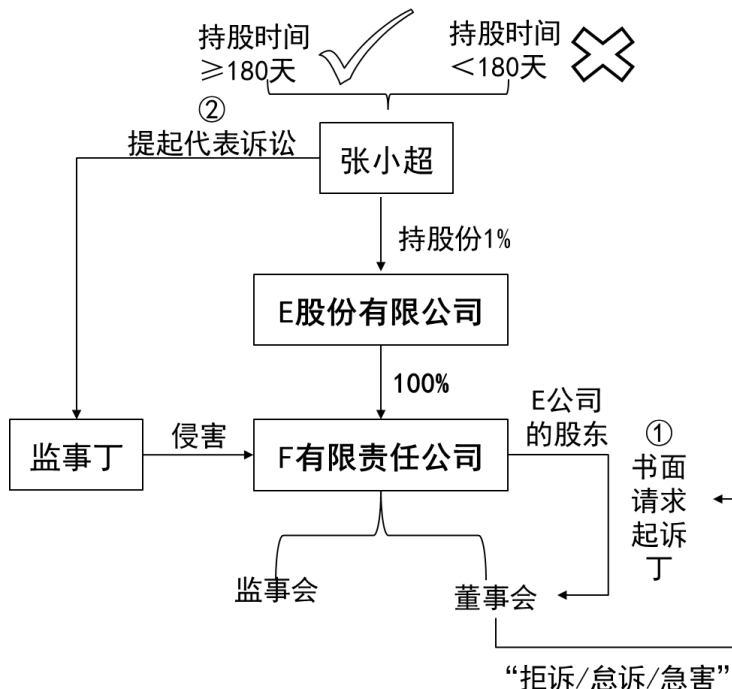
2. 双重股东代表诉讼

受害利益	侵害方	启动股东代表诉讼的前置程序		母公司为有限责任公司	母公司为股份有限公司
公司全资子公司的利益	全资子公司的董事或者高管	股东应先书面请求全资子公司监事会起诉侵害方	受请求一方拒绝提起诉讼或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将使公司利益受到难以弥补的损害的	母公司的任一股东可以自己的名义对侵害方提起股东代表诉讼	连续180日以上单独或合计持有母公司1%以上股份的股东可以自己的名义对侵害方提起股东代表诉讼
	全资子公司的监事	股东应先书面请求全资子公司董事会起诉侵害方			
	他人	股东应先书面请求全资子公司董事会或者监事会起诉侵害方			

[案例]双重股东代表诉讼 1



[案例]双重股东代表诉讼 2



3. 其他细节

股东直接对董事、监事、高级管理人员或者他人提起诉讼的，应当列公司为第三人参加诉讼。一审法庭辩论终结前，符合《公司法》规定条件的其他股东，以相同的诉讼请求申请参加诉讼的，应当列为共同原告。股东直接提起诉讼的案件，胜诉利益归属于公司，其诉讼请求部分或者全部得到人民法院支持的，公司应当承担股东因参加诉讼支付的合理费用，股东请求被告直接向其承担民事责任的，人民法院不予支持。

强基训练

12. 【多选题】乙股份有限公司（以下简称“乙公司”）是甲有限责任公司（以下简称“甲公司”）的全资子公司，甲公司现已连续持有乙公司的股份 200 天。甲公司的股东王某发现，乙公司的董事李某侵害了乙公司的利益，一定情形下，特定股东为了维护乙公司的利益可以自己的名义向人民法院提起股东诉讼。下列各项中，属于上述特定情形的有（ ）。

- A. 王某书面请求甲公司的监事会提起诉讼，遭到拒绝
- B. 王某书面请求乙公司的监事会提起诉讼，遭到拒绝
- C. 甲公司书面请求甲公司的监事会提起诉讼，遭到拒绝
- D. 甲公司书面请求乙公司的监事会提起诉讼，遭到拒绝

【答案】BD

【解析】本题考查“双重股东代表诉讼”：（1）所谓“特定股东”，有限责任公司指任一股东，股份有限公司指连续 180 日以上单独或者合计持有 1%以上有表决权股份的股东；（2）所谓“一定情形”，是指先书面请求全资子公司（乙公司）的董事会或者监事会（本题是董事侵权，应该请求监事会）提起诉讼，如果被拒绝，或者其收到书面请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使全资子公司利益受到难以弥补的损害的，符合条件的股东才可以提起双重股东代表诉讼。

总结：持股期限+比例

事项	持股期限	持股比例
（股份有限公司） 查阅会计账簿、会计凭证	连续 180 日以上	单独或者合计持有公司 3%以上股份 （公司章程可以规定更低比例）
（股份有限公司） 股东代表诉讼		单独或者合计持有公司 1%以上股份
（股份有限公司） 召集、主持股东会	连续 90 日以上	单独或者合计持有公司 10%以上股份

考点 10：有限责任公司股权转让

一. 股权转让类型

转让类型	具体规定
内部转让	除公司 章程 另有规定外，有限责任公司的股东之间 可以 相互转让其全部或者部分股权
外部转让	（1）除公司 章程 另有规定外，有限责任公司股东向股东之外的人转让股权的，应当将股权转让的 数量、价格、支付方式和期限 等事项 书面通知 其他股东，其他股东在同等条件下有 优先购买权 ； （2）股东 自接到书面通知之日起 30 日内未答复的 ，视为 放弃 优先购买权； （3） 两个以上股东 行使优先购买权的， 协商 确定各自的购买比例；协商不成的，按 转让时各自的出资比例 行使优先购买权
强制执行	人民法院依法律规定的强制执行程序转让股东的股权时，应当 通知公司及全体股东 （包括被强制执行的股东），其他股东在同等条件下有优先购买权；其他股东 自人民法院通知之日起满 20 日 不行使优先购买权的，视为 放弃 优先购买权
继承	（1）有限责任公司自然人股东死亡后，其合法继承人 可以继承 股东资格；但是，公司 章程另有规定的除外 ； （2）除公司 章程另有规定或者全体股东另有约定 外，有限责任公司自然人股东因继承发生变化时，其他股东 不得主张 优先购买权

二. 股权转让后的程序性规定

序号	具体规定
1	股东转让股权的， 应当书面通知公司 ，请求变更股东名册；需要办理变更登记的，应当请求公司向公司登记机关办理变更登记。公司拒绝或者在合理期限内不予答复的，转让人、受让人可以依法向人民法院提起诉讼
2	股权转让的，受让人自 记载于股东名册时起 可以向公司主张行使股东权利
3	依照公司法转让股权后，公司应及时注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改 不需再由股东会表决

考点 11: 异议股东的回购请求权

有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权/股份	
有限责任公司 异议股东的回购请求权	股份有限公司 异议股东的回购请求权 (公开发行股份的股份公司不适用)
(1) 公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件 (2) 公司章程规定的营业期限届满或章程规定的其他解散事由出现，股东会通过决议修改章程使公司存续	
公司 合并、分立 、转让主要财产	公司转让主要财产
记忆 口诀	连盈五年不分红，合并分立转财产， 规定解散还存续，股东反对可离去 少了“合并、分立”

考点 12: 股份有限公司的设立

一. 设立方式

设立方式	要点
发起设立	发起人应当认购设立公司时应发行的全部股份
募集设立	通常发起人认购的股份 $\geq$ 公司设立时应发行股份总数 $\times 35\%$
(1) 有限责任公司只能采取“发起设立”方式设立； (2) 发起人应当在公司成立前按其认购的股份全额缴纳股款； (3) 发起人认购的股份缴足前，不得向他人募集股份； (4) 发起人应自公司设立时应发行股份的股款缴足之日起 30 日内召开公司成立大会	

二. 对发起人的要求

要点	具体规定
资格	可以是 自然人/法人/中国公民/外国公民
人数	1 人以上 200 人以下
住所	半数以上 的发起人 在中国境内有住所

三. 资本制度

1. 实缴资本制

要点	具体规定
基本规定	股份有限公司（不论发起设立，还是募集设立）的注册资本为在公司登记机关登记的 已发行股份的股本总额 。法律、行政法规以及国务院决定对股份有限公司注册资本最低限额另有规定的，从其规定
验资	向 社会公开募集股份 的股款 缴足 后，应当经依法设立的验资机构 验资 并出具证明
变性	有限责任公司变更为股份有限公司时，折合的实收股本总额 不得高于 公司净资产额

2. 授权资本制

序号	具体规定
1	公司 章程或股东会 可以授权 董事会 在 3年内决定 发行不超过 已发行股份 50%的股份
2	以 非货币财产作价出资 的应当经 股东会 决议
3	公司章程或股东会授权董事会决定发行新股的，董事会决议应当经 全体董事 2/3 以上 通过
4	董事会依照上述规定决定发行股份导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的，对公司章程该项记载事项的修改 不需再由股东会表决

强基训练

13. 【多选题】根据公司法律制度的规定，下列有关股份有限公司的发起设立的表述中，正确的有（ ）。

- A. 半数以上的发起人在中国境内有住所
- B. 发起人不少于 3 人
- C. 公司章程应当由发起人共同制订
- D. 设立公司时应发行的全部股份由全体发起人认足

【答案】ACD

【解析】选项 B：设立股份有限公司，发起人应为“1 人以上 200 人以下”。

【拓展】《公司法》中涉及半数以上的规则只有三处：

- (1) 设立股份有限公司应当有半数以上的发起人在中华人民共和国境内有住所；
- (2) 采用无面额股的，应当将发行股份所得股款的 1/2 以上计入注册资本，其余金额计入资本公积。
- (3) 当公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取。

考点 13：股份

一. 面额股与无面额股

要点	具体规定
择一而用	股份有限公司的 全部 股份，根据章程规定，择一采用 面额股或者无面额股
相互转换	公司可以根据章程的规定将已发行的面额股 全部 转换为无面额股或者将无面额股 全部 转换为面额股
面额	(1) 面额股每一股的金额 相等 (2) 发行价格可以按票面金额，也可以超过票面金额，但是 不得低于票面金额
无面额股如何确定注册资本	(1) 无所谓“平价发行或者溢价发行” (2) 所得股款，至少应将股款的 1/2 计入注册资本

二. 股票的发行

要点	具体规定
发行形式	(1) 公司发行的股票, 应当为记名股票, 不再允许发行无记名股票 ; (2) 股票采用 纸面 形式或者中国证监会规定的 其他 形式
交付股票	在公司 成立前 不得向股东交付股票
“同股同权”	同 类别的每一 股份 应当具有 同 等 权利
“同股同价”	同 次发行的同类别 股份 , 每股的发行条件和价格应当相同; 认购人所认购的股份, 每股应当支付相 同价 额

三. 转让股份

1. 基本规定

序号	具体规定
1	股份有限公司的股东持有的股份 可以 向其他股东转让, 也可以 向股东以外的人转让; 公司 章程 对股份转让有限制的, 其转让按公司章程的规定进行
2	股东转让其股份, 应当在依法设立的证券交易场所进行或者按照国务院规定的其他方式进行
3	股票的转让, 由股东以 背书方式 或者法律、行政法规规定的其他方式进行; 转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于股东名册
4	股东会会议召开前 20 日内 或者公司 决定分配股利的基准日前 5 日内 , 不得变更股东名册。但是, 法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对上市公司股东名册变更另有规定的, 从其规定
5	自然人股东死亡后, 其合法继承人 可以继承 股东资格; 但是, 股份转让受限的股份有限公司的章程另有规定的除外
6	公司 董事、监事、高级管理人员 应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况 (增加/减少)

2. 法定股份转让限制

(1) 对“原始股”的转让限制

公司公开发行股份前已发行的股份, **自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内**不得转让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对上市公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的, 从其规定。

(2) 对董事、监事、高级管理人员的转让限制

序号	具体规定
1	公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 自公司股票上市交易之日起 1 年内 不得转让
2	公司董事、监事、高级管理人员在就任时确定的 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的 25%
3	公司董事、监事、高级管理人员 离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份
4	公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定

(3) 上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理规则

存在下列情形之一的，上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份不得转让（2026 年新增）		
1	本公司股票上市交易之日起 1 年内	
2	本人离职后半年内	
3	上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的	“社牛”
4	本人因涉嫌与本上市公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的	
5	本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外	
6	本人因涉及与本上市公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的（“遣散”）	
7	上市公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定的限制转让期限内的	
8	法律、行政法规、中国证监会和证券交易所规则以及公司章程规定的其他情形	

“25%”的细化规定			
1	上市公司董事和高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年通过 集中竞价、大宗交易、协议转让 等方式转让的股份， 不得超过 其所持本公司股份总数的 25%		
2	上市公司董事和高级管理人员因 司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产 等导致股份变动的， 不受 25%的比例限制		
3	上市公司董事和高级管理人员 所持股份不超过 1 000 股 的，可一次全部转让， 不受 25%比例的限制		
4	可转让股份计算基数的确定（2026 年新增）		
	基本规则		上市公司董事和高级管理人员以 上年年末所持有的本公司股份总数 为基数，计算其可转让股份的数量
	当年增持	无限售条件的股份	当年可转让 25%
		有限售条件的股份	计入次年可转让股份的计算基数
		权益分派所得股份	可同比例增加当年可转让数量
	当年可以转让但未转让的本公司股份		计入当年年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数

[案例]

甲为某上市公司的董事，2024 年末其持有本公司股份 10 000 股	
不考虑其他因素	(1) 2025 年可转让的股数 = $10\ 000 \times 25\% = 2\ 500$ (股) (2) 若当年只转让了 1 500 股，可转未转的 1 000 股计入年末股数中
2025 年增持无限售条件的股份 2 000 股	2025 年可转让的股数 = $10\ 000 \times 25\% + 2\ 000 \times 25\% = 3\ 000$ (股)
2025 年增持有限售条件的股份 2 000 股	2025 年可转让的股数 = $10\ 000 \times 25\% = 2\ 500$ (股)
2025 年该公司实施每 10 股送 10 股权益分派	2025 年可转让的股数 = $10\ 000 \times 25\% + 10\ 000 \times 25\% = 5\ 000$ (股)

上市公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票	
1	上市公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内（“大年十五”）
2	上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内（“5G”）
3	自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日止
4	证券交易所规定的其他期间

3. 股份质押

要点	具体规定
出质限制	公司不得接受本公司的股份作为质权的标的
行质限制	股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权

强基训练

14. 【多选题】飞天影业股份有限公司于 2024 年 6 月在深圳证券交易所上市。下列股份转让行为中，符合公司法律制度规定的有（ ）。（非标准题型）

- A. 公司的发起人赵某 2025 年 5 月将其所持有的本公司股份总数的 1% 转让
- B. 董事钱某 2026 年 3 月将其所持有的本公司全部股份 800 股一次性转让
- C. 监事孙某 2026 年 4 月将其所持有的本公司股份总数的 20% 转让
- D. 经理李某 2026 年 5 月离职，8 月转让其所持有的本公司所有股份
- E. 董事长林某所持有的本公司 30% 的股份全部被司法强制执行

【答案】BCE

【解析】（1）选项 A：公司公开发行股份前已发行的股份，“自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内”不得转让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对上市公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的，从其规定。（2）选项 BCE：董事、监事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上市公司董事和高级管理人员所持股份不超过 1 000 股的，可以一次性全部转让，不受 25% 的比例限制；上市公司董事和高级管理人员因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的，不受 25% 的比例限制。（3）选项 D：董事、监事、高级管理人员“离职后 6 个月内”，不得转让其所持有的本公司股份。

四. 股份有限公司收购本公司股份

股份公司不得收购本公司的股份，但是，有下列情形之一的除外		
收购情形	决议机关	收购股份的处理
与持有本公司股份的其他公司合并	股东会	自收购之日起 6 个月内转让或注销
股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份	股份有限公司属于被动回购，因此没有决议机关	自收购之日起 6 个月内转让或注销
减少公司注册资本	股东会	自收购之日起 10 日内注销
将股份用于员工持股计划或股权激励	（1）经股东会决议 （2）章程规定或股东会授权 2/3 以上董事出席的董事会	（1）在 3 年内转让或者注销 （2）公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的 10%
将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券		
上市公司为了维护公司价值及股东权益		

所必需	会议决议	(3) 上市公司回购股份应通过公开的集中交易方式进行
记忆口诀	合意见，励可维，610, 310	

强基训练

15. 【多选题】2025 年 5 月，甲上市公司（以下简称“甲公司”）为了转换本公司发行的可转换为股票的公司债券，经股东会授权，董事会会议决议依法收购本公司股份。下列关于本次收购的表述中，正确的有（ ）。

- A. 甲公司应当将本次收购的股份在 6 个月内转让或注销
- B. 须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议
- C. 甲公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的 15%
- D. 甲公司应当通过公开的集中交易方式完成本次股份收购

【答案】BD

【解析】选项 A、C：公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的“10%”，并应当在“3 年内”转让或者注销。

考点 14：国有独资公司的特殊规定

一. 组织机构

要点	具体规定				
股东会	国有独资公司 不设股东会 ，由 履行出资人职责的机构 行使股东会职权				
	国有独资公司章程由履行出资人职责的机构制定				
董事会	设置	国有独资公司 应当 设董事会			
	成员	构成	应当 过半数为外部董事 ，并 应当有公司职工代表		
		产生	一般成员	董事会成员由履行出资人职责的机构 委派	
			职工代表	由公司职工代表大会 选举 产生	
			老大	董事会设董事长 1 人，可以设副董事长，均由履行出资人职责的机构从董事会成员中 指定	
经理	(1) 国有独资公司的经理由董事会聘任或者解聘； (2) 经履行出资人职责的机构同意，董事会成员可以兼任经理				
董、高的 兼职限制	国有独资公司的董事、高级管理人员， 未经履行出资人职责的机构同意 ，不得在 其他 有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职（无论是否是从事竞争业务的企业）				
审计委员会	国有独资公司在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使公司法规定的监事会职权的，不设监事会或者监事				

二. 重大事项的决定权

重大事项	决定主体
公司 章程的制定和修改 + 增加或减少 注册资本 + 公司的 合并 + 分立 + 解散 + 申请破产 + 分配利润 （特别决议 7-1+3）	应当由 履行出资人职责 的机构决定
其他权力机构职权内的重大事项	履行出资人职责的机构 可以授权公司董事会行使 部分职权

强基训练

16. 【多选题】下列关于国有独资公司组织机构的表述中，不符合公司法律制度规定的有（ ）。

- A. 董事会成员由股东会选举产生
- B. 董事会成员中，应当过半数为外部董事，并应当有公司职工代表
- C. 履行出资人职责的机构可以授权董事会决定公司的制定公司章程事宜
- D. 国有独资公司的董事长由全体董事过半数同意选举产生

【答案】ACD

【解析】选项 A：国有独资公司“不设股东会”，股东会成员由国有资产监督管理机构“委派”。选项 C：履行出资人职责的机构可以授权公司董事会行使股东会的部分职权，但“公司章程的制定”和修改+增加或减少注册资本+公司的合并+分立+解散+申请破产+分配利润（特别决议 7-1+3），应当由履行出资人职责的机构决定。选项 D：国有独资公司的董事长由履行出资人职责的机构从董事会成员中“指定”。

考点 15：公司重要的财务事项

一. 公司的财务会计报告

要点	具体规定	
依法编制	1	公司应当在每一个会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计
	2	公司财务会计报告应当由董事会负责编制，并对其真实性、完整性以及准确性负责
	3	公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，依照公司章程的规定，由股东会、董事会或者监事会决定
依法披露	有限责任公司	应当按照公司章程规定的期限将财务会计报告送交各股东
	股份有限公司	应当在召开股东会年会的 20 日前置备于本公司，供股东查阅 公开发行股份的股份有限公司应当公告其财务会计报告

二. 公司利润分配

1. 分配顺序

序号	具体规定
1	弥补以前年度的亏损，但不得超过税法规定的弥补期限
2	缴纳所得税
3	弥补在税前利润弥补亏损之后仍存在的亏损
4	提取法定公积金
5	提取任意公积金
6	向股东分配利润

2. 资本公积金

来源	用途
(1) 股份有限公司以超过股票票面金额的发行价格发行股份所得的溢价款；	(1) 弥补亏损；
(2) 发行无面额股所得股款未计入注册资本的金额；	(2) 扩大经营；
(3) 国务院财政部门规定列入资本公积金的其他项目	(3) 转增资本

3. 盈余公积金

种类	来源	用途
法定公积金	(1) 从公司 税后利润 按 10% 提取； (2) 累计额为公司 注册资本的 50%以上 时，可以不再提取； (3) 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于 转增前公司注册资本的 25%	(1) 弥补亏损 ； (2) 扩大经营 ； (3) 转增资本
任意公积金	公司从税后利润中提取法定公积金 后 ，经 股东会决议 ，还可以从税后利润中提取任意公积金	

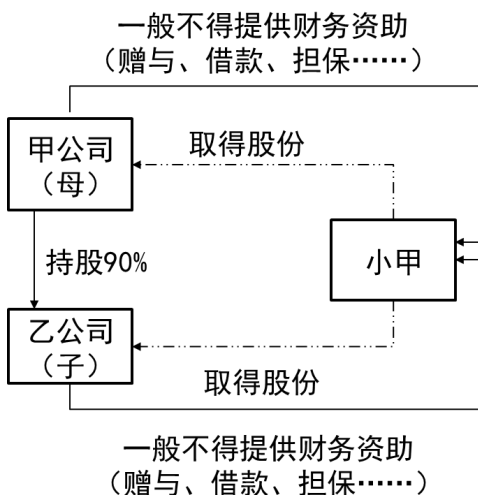
4. 分配规则

要点	具体规定
分配比例	有限责任公司 按照股东 实缴 的出资比例分配，但全体股东 约定 不按照出资比例分配的除外
	股份有限公司 按照股东 持有的股份 分配，公司 章程 另有规定的除外
分配时间	股东会作出分配利润的决议的， 董事会 应当在 股东会决议 作出之日起 6个月内 进行分配
分配限制	公司持有的本公司股份 不得分配 利润

三. 财务资助制度

要点	具体规定
基本规定	公司不得为他人取得 本公司 或其 母公司 的股份提供 赠与、借款、担保 以及其他财务资助
例外情况	(1) 公司实施 员工持股计划 ，可以提供财务资助； (2) 为了公司利益 ，经 股东会 决议，或者 董事会 按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助
	关于(2)的细化规定
	(1) 财务资助的累计总额≤ 已发行股本总额×10% ； (2) 经 全体董事的 2/3 以上通过

[案例]



强基训练

17. 【单选题】2025 年，某公司注册资本为 4 000 万元，该公司累计提取的法定公积金累计额为 1 800 万元。该公司拟用法定公积金转增公司资本。根据公司法律制度的规定，该公司法定公积金转增资本的最高额为（ ）万元。

- A. 1 800
- B. 1 000
- C. 2 000
- D. 800

【答案】D

【解析】

(1) 法定公积金起码留存 1 000 万元（转增前注册资本 $\times$ 25% $=$ 4 000 $\times$ 25%）；

(2) 可用于转增资本的最高额 $=$ 1 800 $-$ 1 000 $=$ 800（万元）。